

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4091/2551

นายพรเทพ มุสิกวัตร  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
สวัสดิการและ  
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 148

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ระเบียบองค์การค้ำของครูสภาว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของครูสภา พ.ศ.2518 ข้อที่ 33 กำหนดว่า "เจ้าหน้าที่องค์การค้ำของครูสภาผู้ใดที่ถูกลงโทษเห็นว่าคำสั่งลงโทษนั้นไม่ยุติธรรมก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนั้นได้" เป็นการกำหนดให้สิทธิลูกจ้างที่ถูกลงโทษที่จะอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนั้นหรือไม่ก็ได้ ส่วนที่ระเบียบข้อเดียวกันนั้นกำหนดว่า "คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอำนวยการครูสภาถือเป็นที่สุด" มีความหมายเพียงว่าผู้ที่ถูกลงโทษจะอุทธรณ์ต่อไปยังผู้ใดหรือกรรมการชุดใดของจำเลยที่ 1 อีกไม่ได้เท่านั้น ไม่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิผู้ที่ถูกลงโทษมิให้นำคดีมาฟ้องต่อศาลแรงงาน จำเลยทั้งสองยกเอาระเบียบที่ใช้ภายในองค์กรของจำเลยที่ 1 มาจำกัดสิทธิในการฟ้องคดีของโจทก์ไม่ได้เพราะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โจทก์เป็นผู้ที่ถูกลงโทษจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้

คดีก่อนโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งองค์การคำของคຸຣສກາທີ່ 5/2545 - 46 ที่  
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์ ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่  
96/2545 - 46 ที่เลิกจ้างโจทก์ อันเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคนละคำสั่งคนละ  
ขั้นตอนกัน ต่อมาศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีก่อน จึงไม่มีคำ  
พิพากษาถึงที่สุดในประเด็นที่ฟ้องสำหรับคดีก่อน ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้ไม่เป็นฟ้อง  
ซ้ำ

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้  
ค่าเสียหายที่โจทก์เสียโอกาสไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันครบเกษียณ  
อายุเป็นเงิน 9,606,642 บาท ค่าชดเชยเป็นเงิน 317,440 บาท สิ้นจ้างแทนการบอก  
กล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 24,334 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน  
406,272 บาท ค่าเสียโอกาสที่จะได้รับเงินโบนัสเป็นเงิน 1,619,130 บาท และค่าเสีย  
หายต่อชื่อเสียงเป็นเงิน 5,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,973,778 บาท  
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินค่าเสียโอกาสไม่ได้รับค่าจ้าง  
ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี  
นับแต่วันเลิกจ้างไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนค่าเสียหายอื่นนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป  
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์แถลงไม่พอใจเรียกร้องค่าจ้าง  
สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและเงินโบนัส

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และค่าจ้าง รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่าเดิม โดยให้นับอายุงานต่อเนื่องจากอายุงานก่อนการเลิกจ้างและให้ร่วมกันชำระค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 31,740 บาท นับจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2545 จนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน สำหรับค่าเสียหายนับถึงวันฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

### จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เดิมจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อว่าคุรุสภาเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 จำเลยที่ 1 มีระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการบริหารองค์การค้ำของคุรุสภา คุรุสภาเคยมอบอำนาจให้นายวิชัยผู้อำนวยการองค์การค้ำของคุรุสภา จำเลยที่ 1 มีระเบียบว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของคุรุสภา มีคำสั่งเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์การสอบสวนทางวินัย โจทก์เข้าทำงานกับองค์การค้ำของคุรุสภาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2526 ครั้งสุดท้ายมีตำแหน่งเป็นที่ปรีักษาระดับ 9 ได้รับเงินเดือนเดือนละ 31,740 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือน นายวิชัยเคยมีบันทึกขอเชิญหารือกับผู้แทนของผู้จำหน่ายสินค้ายี่ห้อไนกี้ และมีบันทึกรายงานการประชุมไว้ โจทก์มอบให้ผู้ได้บังคับบัญชาขอร่างและโจทก์ตรวจแก้ตามร่างสัญญาซื้อขายสินค้ายี่ห้อไนกี้ สหภาพแรงงานองค์การค้ำของคุรุสภาได้ทำหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการซื้อขายสินค้ายี่ห้อไนกี้และกรณีอื่น นายผดุง ทำหนังสือถึงประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาเพื่อขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนผู้อำนวยการองค์การค้ำ

ของคຸຣຸສກຳ ນາຍເກຢມ ຣັຊມນຕຣີວ່າການກະຫຼວງສຶກສາທິການໃນຊຳນະປຣະຫານ ກຣຸມການອຳນວຍການຄຸຣຸສກຳມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະອຸນຸກຣຸມການຕຽວສອບຂ້ອເທື່ອຈຽງ ແລະໄດ້ມີຄຳສັ່ງເື່ນາຍວິຊັຍພັນຈາກຕຳແໜ່ງເປັນການຂ້ວຽາວ ມີການອອກຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະທຳງານຕຽວສອບການດຳເນີນງານຂອງອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນມີການ ຍກເລີກຄຳສັ່ງແລະມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທຳງານຮວບຮວມເອກສາຣ ອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳມີ ຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງກຣຸມການສອບສວນທາງວິນັຍໂຈທັກກັບພວກ ຕາມຄຳສັ່ງທີ່ 5/2545 - 46 ແລະ ມີຄຳສັ່ງເລີກຈຳງໂຈທັກ ຕາມຄຳສັ່ງທີ່ 96/2545 - 46 ໂຈທັກອຸທຣຸຣ໌ຄຳສັ່ງລົງໂທຢທາງວິນັຍ ແລະສອບຄາມຜລອຸທຣຸຣ໌ ສຳນັກງານເລຂາທິການຄຸຣຸສກຳມີຫຼັກສືດອບໂຈທັກວ່າສົ່ງເຣື່ອງເື່ອ ອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳດຳເນີນການ ໂຈທັກມີຫຼັກສືດຂອທຣາບຜລການຟິຈາຣຸນາອຸທຣຸຣ໌ເື່ອ ຜູ້ອຳນວຍການອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳ ອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳມີຫຼັກສືດອບວ່າມີຫຼັກສືດ ຂອເື່ອຣິຣັທໃນກີປຣະເທສໄທຍ ຈຳກັດ ຢືນຢັນເອກສາຣທີ່ຜູ້ອຸທຣຸຣ໌ຄົນໜຶ່ງອຳງອິງ ແຕ່ໄດ້ ໄດ້ຣັບຄຳຕອບ ຫາກໂຈທັກຈະຂອເື່ອໄດ້ຕ້ອງຟິຈາຣຸນາເອກສາຣດັງຄຳວ່າອົງຄຳຂອງຄຸຣຸ ສກຳກີຈະເຣັ່ງສຣຸບຜລອຸທຣຸຣ໌ເື່ອໂຈທັກ ອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳແຈ້ງວ່າໂຈທັກຕ້ອງຢືນ ອຸທຣຸຣ໌ຕ້ອຜູ້ອຳນວຍການອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳ ເອກສາຣເກື່ອງກັບການສອບສວນລົງໂທຢ ທາງວິນັຍໂຈທັກ ຣະເບີຍບ ຄຳສັ່ງ ຂ້ອບັງຄັບ ແລະສົວສດິການຂອງອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳ ໂຈທັກກັບພວກຮວມ 7 ຄົນ ເປັນໂຈທັກຟ້ອງຄຸຣຸສກຳແລະນາຍຈຣຸຣຸ ເປັນຈຳເລຍຕ້ອສາລ ແຮງງານກລາງເື່ອຂອເື່ອເຟີກຄອນຄຳສັ່ງຕັ້ງຄະນະກຣຸມການສອບສວນຕາມສຳນວນຄດີ ຫມາຍເລຂດຳທີ່ 5442/2545 ຂອງສາລແຮງງານກລາງ ໃນຮະຫວ່າງຟິຈາຣຸນາໂຈທັກຄອນຟ້ອງ ສາລອນຸຍາດ ...

ປັດຖະໜາວິນິຈັຍຕາມອຸທຣຸຣ໌ຂອງຈຳເລຍທັງສອງປຣະການແຮກມີວ່າ ໂຈທັກມີສິທິຟ້ອງ ຂອເື່ອເຟີກຄອນຄຳສັ່ງທີ່ 96/2545 - 46 ທີ່ລົງໂທຢເລີກຈຳງໂຈທັກຕ້ອສາລແຮງງານກລາງຫຼື ໄດ້ ໂດຍຈຳເລຍທັງສອງອຸທຣຸຣ໌ວ່າ ຣະເບີຍບອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳວ່າດ້ວຍການທຳງານຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງຄຳຂອງຄຸຣຸສກຳ ພ.ສ.2518 ຂ້ອທີ່ 33 ກຳໜດໄວ້ວ່າ "ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງຄຳ ຂອງຄຸຣຸສກຳຜູ້ໄດ້ຖືກລົງໂທຢເື່ອເື່ອວ່າຄຳສັ່ງລົງໂທຢນັ້ນໄດ້ຢຸດິຣຸຣມກີມີສິທິທີ່ຈະອຸທຣຸຣ໌

คำสั่งลงโทษนั้นได้" และ "คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาถือเป็นที่สุด" เมื่อพิจารณาประกอบกับคำสั่งองค์การค้ำของคุรุสภาที่ 88/2530 - 31 เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์การสอบสวนทางวินัยขององค์การค้ำของคุรุสภา แล้วจะเห็นได้ว่า เมื่อโจทก์เห็นว่าคำสั่งลงโทษโจทก์ไม่เป็นธรรม โจทก์ก็ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาถือเป็นที่สุด โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว เว้นแต่จำเลยทั้งสองลงโทษโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบองค์การค้ำของคุรุสภาดังกล่าวเป็นการกำหนดให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่ถูกลงโทษที่จะอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนั้นหรือไม่ก็ได้ โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ได้ หาได้ขัดกับระเบียบองค์การค้ำของคุรุสภาว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของคุรุสภา พ.ศ.2518 ข้อที่ 33 ดังที่จำเลยทั้งสองอ้าง ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ด้วยว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาถือเป็นที่สุดโจทก์จึงต้องรอลงคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และหากโจทก์ยังถูกลงโทษทางวินัยโจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้ นั้น เห็นว่า ระเบียบที่ว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาถือเป็นที่สุด เป็นระเบียบที่ใช้ภายในองค์กรของจำเลยที่ 1 จึงหมายความว่าผู้ที่ถูกลงโทษจะอุทธรณ์ต่อไปยังผู้ใดหรือกรรมการชุดใดของจำเลยที่ 1 อีกไม่ได้เท่านั้น ไม่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ที่ถูกลงโทษมิให้นำคดีมาฟ้องต่อศาลแรงงาน เพราะลูกจ้างที่ถูกลงโทษเป็นผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลแรงงานได้เสมอ จำเลยทั้งสองยกเอาระเบียบที่ใช้ภายในองค์กรของจำเลยที่ 1 มาจำกัดสิทธิในการฟ้องคดีของโจทก์ไม่ได้เพราะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการต่อไปมีว่า ฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องของโจทก์ตามคดีหมายเลขดำที่ 5442/2545 หมายเลขแดงที่ 3025/2546 ของศาลแรงงานกลาง ซึ่งต้องห้ามรื้อร้องฟ้องกันอีกหรือไม่ และการที่

โจทก์ถอนฟ้องคดีก่อนถือได้หรือไม่ว่าโจทก์ยอมรับว่าคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์ถูกต้องและความจริงมิได้เป็นไปตามฟ้องในคดีก่อนนั้น เห็นว่า คดีก่อนโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งองค์การคำของคุรุสภาที่ 5/2545 - 46 ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ และให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ 96/2545 - 46 ซึ่งเป็นคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองรับโจทก์กลับเข้าทำงานและชำระค่าเสียหายให้โจทก์ เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคนละคำสั่งและคนละชั้นตอนกัน ทั้งโจทก์ถอนฟ้องไปแล้วจึงไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดที่ฟ้อง ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงมิใช่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งมีใช้ฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยไปถึงว่าการถอนฟ้องในคดีก่อนเป็นการยอมรับคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์ในคดีก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเป็นคนละชั้นตอนกับคดีนี้ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น...

พิพากษายืน.

(พิทยา บุญชู-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

แรงงาน

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ536/2548

ต้น

หมายเหตุ